

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אריאל קלנר

פ/25/6218

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – צמצום מספר הדיונים מטעמי ביטחון המדינה),

התשפ"ו–2025

הוספת סעיף 231א.1 בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש], התשמ"ב–1982¹, אחרי סעיף 231 יבוא :

"צמצום מספר הדיונים מטעמי ביטחון המדינה

231א. (א) הממשלה תמנה ועדה המורכבת משלושה קצינים בדימוס בדרגת תת-אלוף ומעלה של צבא הגנה לישראל שיכהנו עד תום תקופת כהונתה של הממשלה בה מונו.

(ב) בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין, רשאית הוועדה, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, להורות כי למשך תקופה של עד 180 ימים, הליכי משפט בהליך מסוים יצטמצמו למספר דיונים כפי שיקבע, וזאת אם מצאה כי קיומו או המשכו של ההליך בתדירות שנקבעה על ידי בית המשפט עלול לגרום לפגיעה ממשית בביטחון המדינה.

(ג) בתום התקופה, רשאית הוועדה להאריך את ההגבלה כאמור בסעיף קטן (א) לתקופות נוספות שלא יעלו על 180 ימים כל אחת, בהודעה מנומקת לבית המשפט.

(ד) החליטה הוועדה להורות על צמצום מספר הדיונים כאמור בסעיף קטן (א), תודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה.

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

(ה) החלטת הוועדה תפורסם ברשומות, ובלבד שאין בפרסום כדי לחשוף מידע חסוי או ביטחוני.

(ו) הוראות סעיף זה אינן גורעות מסמכויות היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231.

ד ב ר י ה ס ב ר

בהצעת חוק זו מוצע להוסיף לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש], התשמ"ב-1982, הוראה מיוחדת, המאפשרת לוועדה שתוקם על ידי הממשלה ותורכב משלושה קציני צה"ל בדימוס בדרגת תת-אלוף ומעלה, להורות על ניהול הליך פלילי במספר דיונים מצומצם כפי שיקבע, אם מצאה כי קיומו או המשכו של ההליך בקצב רגיל עלול לגרום לפגיעה ממשית בביטחון המדינה.

עוד מוצע לקבוע כי תקופת ההגבלה על קצב הדיונים תעמוד על עד 180 ימים, ואולם ניתן יהיה להאריכה בתקופות נוספות של עד 180 ימים כל אחת, אם מצאה הוועדה כי עדיין מתקיימים התנאים הביטחוניים המצדיקים זאת.

הצעת החוק נועדה לאזן בין ההליך המשפטי, זכותו של נאשם להליך הוגן, ניהול המשפט במועד סביר ובין החובה להגן על ביטחון המדינה במקרים שבהם קיום הליך פלילי בקצב שמתאים למצב שגרה, עלול לפגוע בביטחון המדינה בעת חירום.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)